

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1534/2537

บริษัททีแอนด์วีทรานสปอร์ต จำกัด

โจทก์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด กับพวก

ผู้คัดค้าน

นายบุญยิ่ง คล้าจิม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 3 ในคดีดังกล่าวซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ ให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 โจทก์ในคดีนี้จึงยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นผู้คัดค้านที่ 2 เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว และให้โอนทรัพย์สินนั้นเข้ามาในคดีนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์จึงยื่นคำร้องว่าจำเลยที่ 2 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนการบังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวได้สำเร็จบริบูรณ์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องโอนการบังคับคดีมาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดการต่อไปการที่เจ้าพนักงานบังคับคดียังคงขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีอำนาจจะทำได้ตามกฎหมาย และราคาทรัพย์สินที่ขายก็มีราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมาก และมีได้แจ้งกำหนดวันขายทอดตลาดให้โจทก์ทราบ การขายทอดตลาดดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ยกคำร้องของโจทก์ และขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้และโอนทรัพย์สินดังกล่าวเข้ามาอยู่ในคดีล้มละลายต่อไปผู้คัดค้านทั้งสองแถลงคัดค้าน ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์จึงยื่นฎีการ่วมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับหรืองดการบังคับคดีไว้ดังนี้ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำร้องของโจทก์ที่ขอเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

จึงไม่มีการบังคับโจทก์ให้ปฏิบัติตามใดที่จะต้องขอทุเลาหรืองดการบังคับไว้แต่อย่างใด ให้ยกคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 11826/2523 ของศาลแพ่ง ได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 1352 แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 3 ในคดีดังกล่าวซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีนี้ ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ผู้คัดค้านที่ 1 โจทก์ในคดีนี้จึงยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านที่ 2 เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว และให้โอนทรัพย์สินนั้นเข้ามาในคดีนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำสั่งยกคำร้องโจทก์จึงยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก่อนการบังคับคดีในคดีแพ่งดังกล่าวได้สำเร็จบริบูรณ์ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องโอนการบังคับคดีมาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดการต่อไป การที่เจ้าพนักงานบังคับคดียังคงขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ย่อมไม่มีอำนาจจะทำได้ตามกฎหมาย และราคาทรัพย์สินที่ขายก็มีราคาต่ำกว่าความเป็นจริงมาก และได้แจ้งกำหนดวันขายทอดตลาดให้โจทก์ทราบ การขายทอดตลาดดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ยกคำร้องของโจทก์ และขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สินรายนี้แล้วโอนทรัพย์สินดังกล่าวเข้ามาอยู่ในคดีล้มละลายต่อไป ผู้คัดค้านทั้งสองแถลงคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีหรืองดการบังคับคดีไว้
จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษา

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำร้องของโจทก์
ที่ขอเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงไม่มีการบังคับโจทก์ให้ปฏิบัติตามใด
ที่จะต้องขอทุเลาหรืองดการบังคับไว้ ให้ยกคำร้อง"

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>